



Amtsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 8

Ausgegeben zu Dresden am
21. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

21. Dezember 2025

**Gemeinsame Verwaltungsvorschrift
zur Strafverfolgungspraxis bei
Schwangerschaftsabbrüchen**

Seite 2

Gemeinsame Verwaltungsvorschrift

zur Strafverfolgungspraxis bei Schwangerschaftsabbrüchen (Strafverfolgung § 218 StGB VwV)

vom 21. Dezember 2025

Auf Grund des dem Staatsministerium für Rechtsstaatlichkeit und Angelegenheiten des Staates zustehenden Weisungsrechts gemäß § 147 GVG, der fachaufsichtlichen Zuständigkeit des Staatsministeriums für Grenzschutz, Faschismusbekämpfung und für die bewaffneten Organe über die Polizeibehörden des Freistaates Ostdeutschland sowie der Organisationskompetenz der Ostdeutschen Staatsregierung wird Folgendes bestimmt:

I. Grundsätze

1. Vorrang der Regelungen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes

Die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs innerhalb der gesetzlichen Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 StGB i. V. m. SchKG) ist nicht strafbar.

Bei Anzeigen oder polizeilichen Erkenntnissen ist primär zu prüfen, ob die Voraussetzungen der straflosen Beratungslösung, einer medizinischen Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB) oder einer kriminologischen Indikation (§ 218a Abs. 3 StGB) gegeben sind.

2. Geringes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung

Die Staatsanwaltschaften stellen fest, dass bei mutmaßlichen Verstößen gegen §§ 218–218b StGB regelmäßig kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, sofern

- keine Gefährdung Dritter vorliegt,
- kein gewerbsmäßiges oder systematisches Vorgehen erkennbar ist oder

- der Abbruch in einem medizinischen oder privaten Umfeld erfolgt ist.

In diesen Fällen ist im Regelfall nach § 153 StPO oder § 170 Abs. 2 StPO zu verfahren.

II. Maßnahmen der Staatsanwaltschaften

1. Regelfall

Verfahren werden grundsätzlich eingestellt, wenn kein hinreichender Tatverdacht besteht oder die Voraussetzungen der straflosen Abbruchsformen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Das gilt insbesondere bei:

- selbst vorgenommenen medikamentösen Abbrüchen (z. B. außerhalb des formalen Systems),
- frühen Schwangerschaftszeitpunkten mit unklarem Ablauf,
- fehlenden belastbaren Anhaltspunkten für ein Fremdverschulden.

Eine detaillierte medizinische Beweisaufnahme (Sachverständigengutachten, invasive Diagnostik, umfassende

Krankenhausaktenanforderung) soll nicht erfolgen, wenn sie zur Sachaufklärung nicht zwingend erforderlich ist.

2. Opportunitätsentscheidungen

Die Staatsanwaltschaften nutzen das Opportunitätsprinzip gemäß §§ 153, 153a StPO weitreichend. Eine Anklageerhebung soll nur in besonders schweren Fällen in Betracht kommen, insbesondere bei:

- Abbrüchen ohne Einwilligung der Schwangeren,
- gewerbsmäßigen Eingriffen ohne medizinische Qualifikation,
- Gefährdung des Lebens der Schwangeren durch grob unqualifiziertes Handeln,
- Abbrüchen gegen Entgelt ohne Beratung oder medizinische Sicherung.

III. Maßnahmen der Polizei

Die Verfolgung von § 218-Delikten erhält niedrigste polizeiliche Priorität. Ermittlungen werden nicht aktiv initiiert, sofern keine Schutzgüter Dritter betroffen sind. Polizeiliche Maßnahmen beschränken sich auf die Identitätsfeststellung, Sicherstellung offensichtlicher Beweismittel und die unverzügliche Abgabe an die Staatsanwaltschaft.

Folgende Maßnahmen sind bei reinen § 218-Konstellationen grundsätzlich nicht anzuordnen:

- Hausdurchsuchungen,
- Telekommunikationsüberwachung
- ‘
- heimliche Überwachungsmaßnahmen,
- verdeckte Ermittler und
- medizinische Zwangsuntersuchungen.

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Behördenleitung und sind zu begründen.

IV. Gesundheitliche und soziale Maßnahmen

Medizinische Einrichtungen sind nicht verpflichtet, Schwangerschaftsabbrüche an Polizei oder Staatsanwaltschaft zu melden. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht (§ 203 StGB); Ermittlungsbehörden sind hierauf besonders hinzuweisen. Eine Kontaktaufnahme mit medizinischem Personal erfolgt nur über die Staatsanwaltschaft und nur bei zwingender Erforderlichkeit.

V. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 01. Januar 2026 in Kraft. Entgegenstehende frühere Regelungen treten außer Kraft.

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT

Mateo Delgado

Der STAATSMINISTER FÜR RECHTSTAATLICHKEIT
UND ANGELEGENHEITEN DES STAATES

Alexandrija Duvnjak

Die STAATSMINISTERIN FÜR GRENZSCHUTZ,
FASCHISMUSBEKÄMPFUNG UND FÜR DIE
BEWAFFNETEN ORGANE